

1510670-04.2022.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Isaura Cristina Barreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/05/2022

... afirmou que foi processado por tráfico de drogas. Trabalha como ajudante de pedreiro. Mora com sua mãe, irmãs, sobrinhos e padrasto. No dia dos fatos estava no tráfico vendendo as drogas, mas não estava com a sacola na mão, que estava no bueiro. Paulo estava no local para render o depoente. Não tinha crack, somente maconha, pó e lança. Não sabe dizer se cumpria alguma medida ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1510670-04.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510670-04.2022.8.26.0050 - Controle 437-22

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL COSTA DE CARVALHO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Isaura Cristina Barreira

VISTOS.

GABRIEL COSTA DE CARVALHO foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 04 de abril de 2022, por volta das 09h09, na Rua Itaipava, nº 314, Brasilândia, São Paulo/SP, trazia consigo e mantinha em depósito, com o escopo de distribuição a terceiros, 76 porções de cocaína, com peso líquido de 47,7 g, 25 porções de maconha, com peso líquido de 39,6 g, 03 porções de crack, com peso líquido de 0,2g, bem como 02 frascos de lança perfume, contendo 50 ml, substâncias essas entorpecentes e psicotrópicas sob o controle especial da Portaria SVS/MS 344/98, que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi regularmente notificado (fls. 74), ofereceu defesa prévia (fls. 77) e a denúncia foi recebida em 16/05/2022 (fls. 79).

Durante a instrução criminal foram ouvidos os policiais militares Cássio e Matheus.

Ao final, o réu foi interrogado.

Em debates orais, manifestou-se o Ministério Público pela condenação nos termos da denúncia e a Defesa pela aplicação da pena-base no mínimo legal e demais pedidos quanto à aplicação da pena.

É o breve relatório.

DECIDO.

A ação é procedente.

Em juízo, o policial Cassio declarou que em patrulhamento pela via, local já conhecido como ponto de venda de entorpecentes, quando perceberam a presença de GABRIEL e outra pessoa. O depoente desceu o escadão e GABRIEL estava perto de uma grade de bueiro, escondendo uma bolsa plástica. O réu percebeu a presença da equipe e ao voltar foi abordado. Na grade de bueiro encontrou uma sacola plástica com os entorpecentes. Em busca pessoal nada de ilícito foi encontrado com GABRIEL. O réu afirmou que outro rapaz, Paulo, seria o traficante, e Paulo por sua vez, afirmou que estava comprando entorpecentes com GABRIEL. Para o depoente o réu não admitiu a venda. Viu o réu dispensando a sacola. Não se recorda se localizaram maconha com o réu. Havia quantia pequena de dinheiro com o réu. Na sacola encontraram cocaína, crack e maconha, não se recorda se havia lança-perfume.

O policial Matheus relatou que estavam em patrulhamento em local já conhecido como ponto de venda de tráfico, quando avistaram no fundo da viela GABRIEL e Paulo. Seu parceiro desceu o escadão e viu o momento em que GABRIEL dispensava a sacola com os entorpecentes no bueiro. Com GABRIEL localizaram uma porção de maconha e 10 reais. Paulo afirmou que comprava os entorpecentes de GABRIEL. A sacola estava na mão de GABRIEL, que a dispensou no bueiro. Havia na sacola maconha, crack, cocaína e um vidro de lança perfume.

Ao ser interrogado, o réu GABRIEL afirmou que foi processado por tráfico de drogas. Trabalha como ajudante de pedreiro. Mora com sua mãe, irmãs, sobrinhos e padrasto. No dia dos fatos estava no tráfico vendendo as drogas, mas não estava com a sacola na mão, que estava no bueiro. Paulo estava no local para render o depoente. Não tinha crack, somente maconha, pó e lança. Não sabe dizer se cumpria alguma medida alternativa. Quando era menor cumpriu LA por tráfico de drogas.

Não há dúvidas quanto a autoria, isso porque os policiais militares ouvidos em juízo foram coesos ao afirmarem que o acusado foi visto dispensando a sacola com os entorpecentes em um bueiro e em abordagem com ele foi localizada uma porção de maconha e R\$ 10,00, e no interior da sacola localizaram 76 porções de cocaína, 25 porções de maconha, 03 porções de crack e 02 frascos de lança perfume, contendo 50 ml.

Ressalto que os policiais não tinham inimizade ou conheciam o réu e não possuíam motivos para incriminá-lo falsamente.

Neste sentido há entendimento firmando pelo Superior Tribunal de Justiça "PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DE INVIOABILIDADE DO DOMICÍLIO. TEMA NÃO DEBATIDO NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NULIDADE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA. COMÉRCIO EFETIVO. PRESCINDIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. REDUÇÃO EM 1/3. NATUREZA DA DROGA. QUANTIDADE INEXPRESSIVA. RÉU PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA PENA. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 4. Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade." (HC 404514 / PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJE 12/03/2018).

Além disso, o réu confessou a prática do delito, afirmando que estava no local dos fatos para venda de entorpecentes, o que está em consonância com as demais provas produzidas.

Por fim, a materialidade da conduta surge dos documentos juntados aos autos, em especial ao auto de exibição e apreensão (fls. 09/10) e laudo pericial (89/92), em

conjunto com a prova oral.

Portanto, procede a denúncia.

Na primeira fase considerando, considerando a quantidade e variedade de entorpecentes, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06, estabeleço a pena-base 1/6 (um sexto), acima do mínimo legal, o que corresponde a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, pela confissão espontânea do réu, retomo a pena ao mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, considerando que o réu é primário e por não haver provas de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, a pena é reduzida em 2/3 (dois terços), o que equivale 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, nos termos do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06.

Não há outras causas a apreciar quanto a essa pena, a qual se torna definitiva.

Nos termos do artigo 60 do Código Penal, o valor diário da multa corresponde ao mínimo fixado pelo artigo 49, § 1º, da mesma Lei.

De acordo com o artigo 33, § 2º, alínea, "c", do Código Penal, considerando que o réu primário, menor de 21 anos e confessou a prática do delito, o regime aberto é o que se aplica para cumprimento de pena.

O réu não preenche os requisitos do artigo 44, inciso III, representados por sua conduta social reprovável, vez que responde por acusação de tráfico de drogas supostamente praticado em janeiro deste ano, portanto, a pena privativa de liberdade não poderá ser substituída, pois tais medidas não se mostram eficazes como prevenção e repressão ao crime.

O réu poderá apelar em liberdade, considerando a pena e regime fixados, bem como por não estarem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Ante o exposto, julga-se PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o réu GABRIEL COSTA DE CARVALHO a 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, por incorrer nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Ao trânsito em julgado lance-se o nome do réu, expeça-se guia ao juízo das execuções criminais para cumprimento da pena imposta.

Como já há laudo nos autos, oficie-se para destruição da droga, constando prazo de noventa dias para ser encaminhado a este juízo auto circunstanciado a respeito.

O valor de R\$ 10,00, encontrado com o réu, é declarado perdido ao Senad nos termos da lei.

P.R.I.

São Paulo, 18 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA